

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
שרון ניר

פ/25/500

הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון – העסקה במנוחה השבועית), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 21 1. בחוק עבודת הנוער, התשי"ג–1953¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 21 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "נער" יבוא "ילד";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) לא יועסק צעיר במנוחה השבועית, אלא אם כן במקום העבודה בו הוא מועסק הותרה העסקת עובדים במנוחה השבועית על פי חוק או על פי היתר כללי שניתן לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951." ;

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) הועסק צעיר במנוחה השבועית, יחולו התנאים המפורטים להלן –

(1) ישולם לצעיר גמול עבודה במנוחה השבועית, לפי סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951 ;

(2) על אף האמור בכל היתר כללי או מיוחד החל על המעסיק –

(א) צעיר לא יועסק בערב הקודם ליום המנוחה השבועי הקבוע לגביו לפי סעיף קטן (ב) ;

(ב) צעיר לא יועסק מעל לשישה ימים רצופים ותינתן לו מנוחה בת 36 שעות רצופות מדי שבוע ימים ; מנוחה זו תהיה על חשבון מנוחת הפיצוי הקבועה בהיתר החל על המעסיק ;

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 296.

(ג) אחת לארבעה שבועות לפחות, ישהה הצעיר במנוחה כאמור בפסקת משנה (ב) ביום המנוחה השבועי הקבוע לגביו לפי סעיף קטן (ב);

(3) המעסיק יחזיר את הצעיר לביתו בסיום העבודה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו".

תיקון סעיף 33ג 2. בסעיף 33ג לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) מעסיק שהעסיק צעיר במנוחה השבועית ולא החזיר את הצעיר לביתו בסיום העבודה, בניגוד להוראות סעיף 21(ג)(3), דינו – קנס כאמור בסעיף קטן (א)".

דברי הסבר

חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953, חוקק בתקופה שבה הנוער בחלקו הגדול עבד לאורך כל ימות השבוע. מאז דברים רבים השתנו וכיום הנוער, ברובו המוחלט, לומד במהלך השבוע כולו. החוק הקיים אוסר על העסקת נוער ביום המנוחה השבועי, גם במקומות עבודה שהחוק מתיר לעבוד בהם במנוחה השבועית.

הצעת חוק זו נועדה לתקן עוול לעניין בני נוער המעוניינים לסייע בכלכלת הבית או לעבוד למען רווחתם האישית, ולאפשר להם לפרוס את שבוע העבודה שלהם באופן התואם את צרכיהם ונוחיותם ושיאפשר להם להגדיל את הכנסתם. זאת, במקביל לשמירה על אורחות חייהם ועל התנאים הסוציאליים המגיעים להם הן כבני נוער והן כעובדים מן המניין.

יתרה מכך, הצעה זו תסייע רבות למשק, במיוחד לאור המחסור החמור בעובדים בענפי התיירות והמסחר, בהם מותרת עבודה במנוחה השבועית לפי חוק.

בינואר 2013, החליט שר התמ"ת דאז, שלום שמחון, לאחר המלצתה של המועצה לענייני נוער עובד, לתקן את החוק ולאפשר עבודת נוער במנוחה השבועית לאורך השנה כולה. עם זאת, בטרם הוגשה הצעת חוק ממשלתית בעניין, פוזרה הכנסת והדבר לא יצא לפועל. בסיכום הפגישה שנערכה בין יו"ר המועצה לענייני נוער עובד לבין השר שלום שמחון ב-27.1.2013 נכתב: "השר בירך על המלצות הוועדה לגבי מתן אפשרות להעסקת בני נוער ביום המנוחה השבועי. השר הנחה להרחיב את ההמלצות כדי לאפשר לבני נוער מעל גיל 16 תעסוקה בימי המנוחה במהלך כל השנה..."

מטרת הצעת החוק לאפשר עבודה של צעיר – דהיינו נער שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים – במנוחה השבועית, במקומות שבהם מותרת העסקה במנוחה השבועית על פי חוק או על פי היתר לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951. עם זאת, מוצע לקבוע תנאים שיחולו על מעסיק בבואו להעסיק צעיר במנוחה השבועית, לרבות תשלום מוגדל הכולל גמול עבודה במנוחה השבועית (בדומה לתשלום למבוגר לפי חוק שעות עבודה ומנוחה), איסור העסקה בערב הקודם ליום המנוחה השבועי על מנת לשמור על שלמות המשפחה ומתוך הכרה בחשיבות ערב יום המנוחה. כמו כן, צעיר לא יועסק מעבר ל-6 ימים ברציפות, יהיה זכאי בכל שבוע למנוחה רצופה של 36 שעות, ואחת לארבעה שבועות ישהה במנוחה כאמור ביום המנוחה השבועי הקבוע לגביו. בנוסף, על המעסיק לדאוג להחזרת הצעיר המועסק במנוחה השבועית לביתו בתום המשמרת ויוטל קנס על מי שיפר הוראה זו.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2390/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)